

1521003-83.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... criminais, incluindo uma condenação definitiva por tráfico e feitos em curso por roubos e furtos.

Por isso e diante das circunstâncias judiciais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder o sursis penal.

Pelos mesmos motivos, fixo o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521003-83.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521003-83.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

BRAYAN PEREIRA DE ALMEIDA (R.G. 43.493.627-3) foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, pois, entre os dias 18 de junho de 2020 e 19 de agosto de 2020, durante o estado de calamidade pública (Decretos Estaduais nº 64.881/20 e 65.663/21), na agência bancária situada na Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 3370, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R\$ 56.573,38, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, qual seja, abertura de conta corrente em nome da vítima TIAGO DIAS VALIM.

Segundo restou apurado, o denunciado entrou em contato com o Banco do Brasil e abriu digitalmente uma conta corrente "conta fácil", em nome do ofendido. Após, o denunciado exibiu documentos ao estabelecimento bancário (fls.281/289) e transformou a "conta fácil" em "conta corrente" e "poupança", recebendo a numeração agência nº 1535-0, conta corrente nº 27.879-3, Poupança Ouro nº 510.027.879-6 e Poupança Pouplex nº 960.027.879-8 (fls.26/27).

Com isso, utilizando-se da conta supramencionada, em 24/06/2020, o denunciado solicitou empréstimo no valor de R\$ 46.474,00, que foi aprovado (fls.43/44 e 290). Em seguida, o importe de R\$ 46.474,00 foi depositado na conta corrente, que foi objeto de diversas transações pelo denunciado, constantes do extrato acostado às fls.31/42.

Já em 06/07/2020, o denunciado, novamente se utilizando da conta em tela, solicitou

renovação do crédito. Assim, foi aprovado financiamento no valor total de R\$ 56.573,38, sendo que, após desconto do importe decorrente do empréstimo anterior (que, com juros, passou a totalizar R\$ 47.473,38), o denunciado recebeu na conta corrente mais R\$ 9.100,00 (fls.45/47 e 291), que também passou a ser objeto de transações (extratos de fls.31/42).

Por meio de transações realizadas pela conta corrente e pelo cartão de crédito nela vinculado, o denunciado realizou o pagamento de despesas pessoais, em favor da empresa E9 Serviços e Comércio de Peças Automotivas (fls.180 e 209) e das pessoas Daniela Silva Brito (fls.214/215) e Dogival Soares do Nascimento, bem como recebeu transferências de Felipe Gonçalves Firmino.

O ofendido recebeu ligação do estabelecimento bancário em 18/08/2020, relativa à cobrança das dívidas feitas pelo denunciado em seu nome, oportunidade em que tomou conhecimento da fraude.

A vítima ofereceu representação a fls.18.

Em seu interrogatório (fls.346), o réu negou a prática delitiva.

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 448/449). O réu foi citado (fls. 474). Resposta à acusação (fls. 450/451). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 463/464). Com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 97 e 99).

A denúncia foi aditada pelo Ministério Público a fim de incluir na imputação a reparação dos danos causados com a infração de estelionato, tanto danos patrimoniais como morais (fls. 569).

O aditamento foi recebido a fls. 581 e a defesa se manifestou a fls. 594.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e seis testemunhas de acusação, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, a representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e de seu respectivo aditamento. (fls. 601/609)

Por sua vez, a defesa postulou a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado (fls. 612/615).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu BRAYAN pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor reconhecer a PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação penal. Senão vejamos:

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas através da prova colacionada aos autos, em especial, do boletim de ocorrência (fls. 14/17), termo de declarações da vítima (fls. 18), contrato bancário relativo à conta aberta em nome da vítima (fls. 26/27), documentos apresentados ao Banco do Brasil para a abertura da conta (fls. 281/289), comprovantes dos financiamentos fraudulentamente contratados (fls. 43/44, 45/47 e 290/291), extratos demonstrando as movimentações bancárias efetuadas na conta corrente (fls. 31/42, 180, 209 e 214/215), bem como pela farta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Senão vejamos:

Na fase policial, o réu BRAYAN negou a prática delitiva (fl. 346).

Em Juízo, o réu BRAYAN tornou a negar a prática do delito. Alegou que tomou ciência dos fatos ora apurados por meio do rapaz da oficina que consertou seu automóvel Sonata. O automóvel da marca/modelo BMW X1, não era de sua propriedade, era um empréstimo. Negou ter sido o responsável pela abertura da conta em nome de TIAGO, tampouco movimentou a referida conta. O pagamento do conserto do automóvel foi feito através de uma pessoa que lhe devia dinheiro, de nome Leandro, este já falecido, com quem havia feito negócios no passado. Vendeu uma motocicleta a Leandro, contudo não mais possuía os dados do veículo automotor comercializado.

Soube através da oficina sobre o apurado nestes autos. A conta fornecida a Felipe foi passada por Leandro. A casa de praia foi "fechada" por Leandro. Com relação à locação do imóvel do Grajaú, o depósito foi feito por Leandro, em razão de uma dívida que ele possuía consigo. Não soube dizer quem é Gilmara Brito de Lima. O automóvel BMW X1 era de seu amigo "Jailton", participou apenas da revenda. Todavia, não merece credibilidade a versão ofertada pelo réu, pois esta restou completamente isolada diante das demais provas produzidas ao longo da persecução penal.

Com efeito, através da minuciosa análise dos fatos que levaram à identificação do réu durante o inquérito policial, somados aos relatos colhidos sob o crivo do contraditório, não restam dúvidas de que BRAYAN foi quem abriu a conta corrente em nome da vítima e dela se valeu para contratar empréstimos.

Assim, a vítima TIAGO, em Juízo, contou que recebeu um e-mail referente a uma cobrança do Banco do Brasil de uma conta que não reconhecia como legítima. Entrou em contato com o banco e tomou ciência de que uma pessoa que abriu sua conta, contratou empréstimos e fez uso dela através de cartões de crédito. A pessoa que abriu a conta se utilizou de seus documentos, mas a assinatura ali aposta não era a sua. A fotografia também não era a sua. Não sofreu prejuízo financeiro porque o banco suportou os prejuízos.

Importantíssimo o depoimento da vítima, isto porque narrou com precisão os fatos e confirmou cabalmente a materialidade delitiva.

No tocante à autoria do crime, são de essencial importância os relatos das testemunhas arroladas pela acusação. Vejamos:

A testemunha LUIS, representante do Banco do Brasil, em Juízo, disse que as contas digitais abertas de forma remota devem ser vinculadas a uma agência. A agência não faz análise da documentação utilizada para a abertura da conta. A fiscalização é feita pelos Centros de Negócios de Pessoa Física - CENOP. Quando TIAGO procurou a agência, noticiando possível fraude, o orientou a registrar o boletim de ocorrência. A conta online, denominada de "fácil" é feita através do preenchimento de um cadastro. Após, envia-se uma "selfie" e a documentação. Não há o envio de documentação física. Não sabe o resultado do processo de fraude aberto no âmbito da instituição financeira.

A testemunha RONALDO, proprietário da oficina, em Juízo, disse que o veículo automotor de BRAYAN chegou com o motor avariado. Conhecia o réu de serviços anteriores, mas não possuía vínculo de amizade com ele. O automóvel era um Sonata, o valor do conserto foi respectivamente de R\$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), e mais R\$ 1.235,00 (mil, duzentos e trinta e cinco reais). Após este reparo, BRAYAN chegou com um automóvel da marca/modelo BMW X1, o serviço custou R\$ 2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais). Soube dos fatos aqui apurados somente quando foi notificado para prestar depoimentos. BRAYAN efetuou os pagamentos utilizando-se de um cartão de crédito, e também através de um depósito no valor de cerca de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Não notou que a transferência foi realizada em nome de terceiro, pois estava no hospital com seu sogro, que faleceu de Covid-19. Quem recebeu o pagamento naquele dia foi um funcionário de nome Wesley, encarregado da gerência de seu estabelecimento comercial. Reconheceu BRAYAN em audiência.

A testemunha DANIELA, corretora de imóveis, em Juízo, disse que foi procurada por BRAYAN para locar um imóvel no Grajaú, em nome de seu padrasto, Alejandro, pois era motorista de aplicativos da empresa Uber e possuía restrições em seu nome. Sempre pagou o aluguel em dia, seja através da conta bancária de sua genitora, seja através de uma conta do Banco Bradesco de sua titularidade. Um dos pagamentos foi feito por intermédio da conta em nome de "Fabio", mas não se recorda o nome com precisão. Tomou ciência dos fatos em razão de ter recebido um depósito em nome da vítima. BRAYAN nunca pagou atrasado. Quando ele foi questionado quanto ao pagamento realizado em nome de terceiro, disse que era um amigo. O comprovante do pagamento lhe foi encaminhado pelo réu. Quando foi chamado na Polícia para depor, BRAYAN não mais ocupava o imóvel, não teve mais contato com o réu. Reconheceu o documento de fls. 213. Também reconheceu BRAYAN em Juízo.

A testemunha DOGIVAL, em Juízo, declarou ter vendido um automóvel do modelo Sonata

para o réu pelo valor de R\$ 40.000,00. O valor foi pago à vista. O pagamento foi feito em dinheiro "vivo". Efetuiu a transferência para o nome da genitora de BRAYAN. Fls. 329, Paloma dos Anjos é sua esposa. Não soube dizer quem é Denise Amaral Rocha. BRAYAN lhe disse que estava vendendo seu automóvel e, assim que recebesse o pagamento, depositaria o dinheiro em sua conta. Reconheceu o réu em audiência.

A testemunha FELIPE, em Juízo, declarou conhecer BRAYAN do bairro de onde mora. Relatou ter feito uma viagem para praia com o réu, cada um pagou a sua parte, bem como cada um foi com seu próprio automóvel. O carro do réu era um automóvel da marca/modelo BMW X1, de cor branca. Não soube informar se o réu trabalha como motorista de aplicativo de corrida Uber. Anteriormente o viu na direção de um automóvel modelo Sonata. O depósito feito na conta de TIAGO foi para quitar o aluguel da casa de praia, no valor de cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais). O depósito foi feito para a conta indicada por BRAYAN no Banco do Brasil.

A testemunha VINICIUS, em Juízo, declarou ter adquirido um automóvel da marca/modelo BMW X1, em uma concessionária localizada no bairro da Mooca, pagou entre R\$ 50.000,00/R\$ 60.000,00. Foi intimado a depor e tomou ciência de que havia uma fraude no automóvel adquirido em seu nome. Comprovou a licitude da aquisição e foi liberado. Não reconheceu BRAYAN como sendo a pessoa que lhe vendeu o automóvel, pois o adquiriu direto na concessionária.

Pois bem.

Verifico que a autoria delitiva somente foi plenamente elucidada, pois, através do monitoramento das transações efetuadas pela conta corrente aberta em nome da vítima, constatou-se um pagamento realizado em favor da pessoa jurídica E9 Serviço e Comércio de Pelas Automotivas, sendo que o proprietário do estabelecimento afirmou que tal pagamento foi realizado por BRAYAN PEREIRA DE ALMEIDA, em razão da retificação do motor de um veículo de placas ETQ-2C68, cujo certificado de garantia do serviço foi apresentado aos investigadores.

Em seguida, durante as investigações, o indivíduo que consta como proprietário do automóvel supracitado disse que vendeu o bem a BRAYAN PEREIRA DE ALMEIDA.

Além disso, uma das pessoas que recebeu créditos da conta aberta em nome da vítima informou à Polícia Civil que a transferência de R\$ 800,00 foi realizada por BRAYAN PEREIRA DE ALMEIDA para o pagamento da mensalidade do aluguel de um imóvel, sendo apresentada a documentação referente à locação.

Diante disso, foi determinado o bloqueio, via Renajud, do automóvel Hyundai/Sonata GLS, placas ETQ-2C68/SP, cujo conserto pago com os proveitos do estelionato foi essencial para a elucidação do caso (decisão judicial de fls. 321/323).

Em Juízo, por sua vez, a pueril negativa apresentada pelo réu mostrou-se completamente isolada e foi firmemente contraditada pela prova produzida pela acusação.

A vítima e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório prestaram relatos aptos a vincular o réu - e tão somente o réu - à conta aberta fraudulentamente.

Neste ponto, destaco que os relatos das testemunhas RONALDO, DANIELA e FELIPE, principalmente, demonstram que o réu movimentava a conta corrente em nome da vítima como se sua fosse.

Logo, cai por terra a tese defensiva que sustenta a negativa de autoria, atribuindo a responsabilidade um conhecido, já falecido, sem qualquer comprovação do alegado.

Desta feita, ao final da instrução criminal, entendo que o conjunto probatório reunido nos autos é apto e suficiente a apontar a materialidade e a autoria do delito de estelionato, sendo de rigor o decreto condenatório em desfavor do réu.

E, ao contrário do que alega a defesa, não há dúvidas quanto à existência de todas as elementares do tipo no caso em tela.

Não há dúvidas quanto ao dolo do réu de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante o seguinte ardil: BRAYAN, mediante a apresentação dos documentos de fls. 281/282, abriu a conta corrente nº 27.879-3, Poupança Ouro nº 510.027.879-6 e Poupança Pouplex nº 960.027.879-8 (fls. 26/27) em nome da vítima e, em duas oportunidades, contratou financiamentos bancários, totalizando o prejuízo de R\$ 56.573,38 (fls. 43/44, 45/47 e 290/291); com o dinheiro ilicitamente obtido, o réu efetuou diversas transações (extratos de fls. fls. 31/42, 180, 209 e

214/215), as quais foram essenciais para a elucidação da autoria delitiva. Caracterizado, pois, o estelionato, já que presentes todos os seus elementos constitutivos, ou seja, fraude, erro, vantagem e prejuízo. Deixo de reconhecer a agravante da calamidade pública, pois não há nexo de causalidade entre o crime e a pandemia do Covid-19, nos termos da manifestação ministerial.

Entendo que o crime deve ser reconhecido na modalidade continuada, haja vista terem sido cometidos dois estelionatos no período compreendido entre os dias 18 de junho de 2020 e 19 de agosto de 2020, mediante a contratação de dois financiamentos em nome da vítima, os quais, juntos totalizaram o prejuízo de R\$ 56.573,38.

Assim sendo, aplicando-se o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, reconheço a incidência do artigo 71 do Código Penal ao caso concreto.

No que tange à reparação dos danos causados, diante do aditamento à denúncia recebido a fls. 581, entendo que é de rigor a condenação do réu pelos danos materiais e morais decorrentes do estelionato.

Quanto aos danos materiais, fixo o montante mínimo de R\$ 56.573,38, devidamente atualizado desde a data dos fatos, pois este foi o prejuízo causado ao BANCO DO BRASIL em razão dos contratos bancários fraudulentos.

Quanto aos danos morais, por todos os aborrecimentos causados ao ofendido TIAGO pelo uso indevido de seu nome e dados, atentando-se aos parâmetros atuais da jurisprudência, fixo o montante de no importe mínimo de 05 (cinco) salários mínimos.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade, ou extingam a punibilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, bem como à reparação dos danos por ele causados, nos termos já citados.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, dentre as consequências do delito, está o considerável prejuízo suportado pela instituição bancária no valor de R\$ 56.573,38, fato que enseja maior reprovabilidade à conduta criminosa. Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, conforme já consignado, incide somente a agravante da reincidência (fls. 465/468). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Não há circunstâncias atenuantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, incide somente a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal. Logo, diante da quantidade de crimes (dois), majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência:

i) CONDENO o réu BRAYAN PEREIRA DE ALMEIDA (R.G. 43.493.627-3), qualificado nos autos, à pena de 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA, como incurso nas sanções do artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, afastando-se a incidência da agravante da calamidade pública, por insuficiência de provas.

ii) CONDENO o réu BRAYAN PEREIRA DE ALMEIDA (R.G. 43.493.627-3), qualificado nos autos, à reparação dos danos causados com a infração de estelionato, tanto danos patrimoniais como morais, o primeiro no importe mínimo de R\$ 56.573,38, devidamente atualizado desde a data dos fatos, em favor do BANCO DO BRASIL; e o segundo no importe mínimo de 05 (cinco) salários mínimos, em favor da vítima TIAGO DIAS VALIM, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal.

Através da certidão de objeto e pé de fls. 465/468, infere-se que o réu ostenta vários apontamentos criminais, incluindo uma condenação definitiva por tráfico e feitos em curso por roubos e furtos.

Por isso e diante das circunstâncias judiciais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder o sursis penal. Pelos mesmos motivos, fixo o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, o qual reputo necessário e suficiente à reprimenda da conduta.

De outro lado, porque permaneceu solto no curso do processo, ainda ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público. Oficie-se à cada Vara Judicial dos processos criminais mencionados na certidão de fls. 465/468, para comunicar a existência deste processo, com fornecimento do endereço, e-mail e telefone do réu, com o objetivo de buscar citação pessoal nos processos suspensos nos termos do art. 366 do CPP.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA